

일련번호	47	감사자	토목 3급 임효원		공 개(○) 비공개()
신분상 조치인원	-	재정상 조치방법	-	재정상 조치금액	-

개선요구 · 통보

제 목 장기계속 건설공사 준공검사원 임명에 관한 사항

소 관 부 서 □□□□□□단

조 치 부 서 ◆◆◆◆처, ○○○○처, □□□□□□단

내 용

1. 업무개요

□□□□□□단은 ㄴ ㄴ 남부권 10개 지자체와 체결한 “지방상수도 현대화사업(공모 포함)”, “스마트 관망관리 인프라 구축사업” 위수탁 협약서에 따라 각 사업의 일환으로 장기계속방식의 시설공사 및 용역계약을 체결하여 시행하였다.

2. 관계 규정 및 판단기준

「건설기술관리규정」 제71조(검사원 임명) 및 [별표 8](검사유형별 임명권자)에 따르면 장기계속방식 계약의 마지막 연도분 준공검사는 ‘전체분 준공검사’로 갈음할 수 있으며, ‘전체분 준공검사원’ 임명권자는 당해 계약금액이 50억원 미만인 경우에는 사업주관부서의장(ㄴㄴ·ㄴㄴㄴㄴㄴㄴ처장) 또는 시설물주관부서의장이고, 당해 계약금액이 50억원 이상인 경우에는 ‘본부장’으로 규정하고 있으며, 「위임전결규정」에 따르면 시설공사(용역)의 전체분 준공검사 검사원 임명 권한은 계약금액과 무관하게 국고수반 사업과 국고비수반 사업 및 수변사업을 구분하여 규정하고 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

가. 규정간 장기계속계약 준공검사원 임명권자 불일치

「건설기술관리규정」과 「위임전결규정」 간 장기계속계약의 전체분 준공검사원 임명권자가 각각 상이하게 운영되고 있으며, 실제로 사업비는 국고가 포함되어 있는 “지방상수도 현대화사업” 및 “스마트 관망관리 인프라 구축사업”을 수행중인 지역협력단의 준공검사원 임명과 관련된 혼선이 발생중에 있으므로, 검사원 임명권자에 관하여 최근 개정(2016. 07. 28.) 이후 현재까지 개정 이력이 없었던 점과 다양하게 수행중인 사업의 변화 여건을 충분히 고려하여 적절한 내부통제 및 준공검사가 이루어질 수 있도록 규정의 현행화가 필요하다.

아울러, 동일한 현대화사업을 수행하고 있는 타 유역본부(㉓㉓유역본부, ㉓·㉓유역본부, ㉓㉓㉓유역본부)에서는 자체 「위임전결규정」 제7조(재위임)에 의거하여 사업의 수행여건을 반영하여 동 사업에 대한 전체분 준공검사원 임명권한을 공사시행부서의장에게 재위임¹⁾하였으나, ○○○○처는 ‘국고비수반사업’만을 명시하여 해당 권한을 재위임함으로써, 비록 우리공사가 직접적으로 국고를 지원받아 수행하는 사업은 아니지만, 실질적으로 국고가 포함된 사업비를 이용하여 집행되는 사업으로서 향후 내부통제 적정성에 관한 논쟁의 최소화를 위하여 해당 전결권한의 위임을 명확히 명시할 필요가 있다.

나. 위임전결 권한과 달리 준공검사원 임명

비록 각 규정 간 전체분 준공검사원 임명권자가 일원화가 되어 있지 않고, 「위임전결규정」 제7조(재위임), □□□□□□단이 소속된 ●●유역본부 자체 위임전결사항 조정 시행방침²⁾(㉓·㉓·㉓경영처-2212호, 2019. 05. 10.)에서도 50억 원

1) ㉓㉓경영처-1078(2024.03.28.)호 : ㉓㉓유역본부 지역협력단 및 계약업무 위임전결기준 조정 시행
㉓㉓경영처-1001(2024.04.15.)호 : ㉓·㉓유역본부 지역협력단 위임전결사항 조정 시행
㉓㉓㉓경영처-1345(2024.03.29.)호 : ㉓㉓㉓유역본부 위임전결사항 조정 시행

2) ○○○○처-989(2024.03.28.)호 : ●●유역본부 자체 위임전결사항 조정 시행방침으로 개정

미만의 장기계속계약에 한정하여 전체분 준공검사원 임명권한을 공사시행부서의 장(□□□□□□단장)에게 별도로 위임하였으므로 이를 준수하였어야 하나, 감사 기간 중 확인된 장기계속계약의 마지막 연도분에 대한 준공검사의 준공검사원 임명을 상기 규정 및 위임전결 권한과 달리 공사시행부서의 장이 임명하여 준공 검사를 시행하였다.

관련부서 의견 ◆◆◆◆처, □□□□□□단은 감사결과를 수용하며, 별다른 의견을 제시하지 않았다.

조치할 사항

- ① ◆◆◆◆처장은 장기계속계약 전체분 준공검사원 임명과 관련하여 규정 위반 사항이 발생되지 않도록 다양한 사업수행 변화 여건을 반영하여 관련 규정이 개정될 수 있도록 조치하시기 바랍니다. (개선요구)
- ② ○○○○처장은 현대화사업, SWM사업의 장기계속계약 시설공사 및 용역의 전체분 준공검사원 임명권한이 명확화 될 수 있도록 조치하시기 바랍니다. (통보)
- ③ □□□□□□단장은 장기계속계약 시설공사 및 용역의 전체분 준공검사원 임명과 관련된 규정을 준수하여 시행하시기 바랍니다. (통보)